

1500280-65.2021.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... de que é possível aplicar sobre o furto qualificado o privilégio do §2º do art. 155 (HC 306.450/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014 - Info 554)."

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500280-65.2021.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500280-65.2021.8.26.0484

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2152444/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 18333234 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2322/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2322/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2152444 - DEL.POL.PROMISSAO, 2322/21/405 - DEL.POL.PROMISSAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Silva Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

DOUGLAS SILVA SANTOS e JONATAS SANTOS CRISPIM, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque teriam, no dia 07 de junho de 2021, por volta das 01h56min, na Rua Coronel João Francisco Coelho, 375, nessa cidade e comarca de Promissão-SP, mediante escalada, rompimento de obstáculos, concurso de agentes e durante o repouso noturno, subtraído, para si, coisas alheias móveis, consistente em uma câmera de segurança instalada na parte externa do imóvel, pertencente ao estabelecimento empresarial denominado SOS Serve Festas Garagem.

Narra a denúncia que:

"DOUGLAS e JONATAS, contumazes na prática delitiva e previamente intencionados em praticarem crime de furto, na companhia de terceiro indivíduo conhecido por "Bibinha", na data acima mencionada, durante o repouso noturno, deslocaram-se até o estabelecimento empresarial "SOS SERVE FESTAS GARAGEM", quando, por meio de escalada do muro, conseguiram acessar o telhado do imóvel. Em seguida, DOUGLAS, mediante rompimento de obstáculo, cortou o fio de uma câmera de segurança com enxada, cabo de metal e entregando-a ao indivíduo conhecido por "Bibinha".

Ocorre que, nesse momento, vizinhos do estabelecimento vítima, por suspeitarem dos denunciados, acionaram a polícia militar.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram um indivíduo no telhado. Foi solicitado que ele descesse e, em seguida, ele foi detido. Os policiais utilizaram de uma escada para subirem no telhado e, já no telhado, constataram que havia outro indivíduo, quando ele também foi detido. Foram identificados os indivíduos como sendo os denunciados DOUGLAS e JONATAS.

Os policiais constataram que eles cortaram os fios de uma condensadora, e esta encontrava-se no chão, para, provavelmente, ser removida pelos indivíduos. Foi verificada outra câmera de segurança, que mostra o denunciado Douglas cortando os fios daquela câmera de segurança com enxada, cabo de metal, e entregando-a a outro indivíduo conhecido por "Bibinha", que não foi localizado. Foi localizada e apreendida uma enxada no local.

A proprietária da empresa vítima deu falta de uma câmera de segurança."

Os acusados foram presos em flagrante delito e tiveram sua prisão convertida em prisão preventiva pela decisão de fl. 112/114.

Processado o inquérito e ofertada a denúncia (fls. 140/144).

A denúncia foi recebida em 17/06/2021 pela decisão de fl 145.

Os réus foram regularmente citados (fl. 159 e 161) e apresentaram resposta à acusação (fls. 192/193). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 201/202). Realizada a audiência de instrução (fl. 231/232), foram tomadas as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos acusados, remanescendo pendente a juntada de laudos periciais.

Laudo pericial juntado às fls. 241/248.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais escritos.

O órgão do Ministério Público (fls. 251/255) requereu a condenação nos termos da denúncia, com a imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, manifestando-se pela impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena.

A defesa dos acusados (fls. 260/265) requereu que sejam afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculos e de escalada, pugnando pela fixação da pena em regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória comporta acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de furto qualificado, incidindo neste caso as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, bem como a majorante do repouso noturno. A materialidade dos crimes foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo auto de avaliação (fls.130), laudo pericial em objetos (fls. 150/152), bem como pelo laudo pericial do local de fls. 241/248, além da prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou indene de dúvidas.

Foi produzida prova oral em juízo.

A representante da vítima, Daiany Conrado Carmona Zanuto, confirmou que na data dos fatos estava dormindo e o vizinho telefonou informando que estava escutando barulho no telhado de seu estabelecimento. Ao chegar ao local a polícia já havia chegado.

Notou que já havia sido retirada uma câmera de segurança. Pontuou que o ingresso no imóvel se deu pela escalada de um muro de seis metros de altura e que pelo emprego de uma enxada ou machado forçaram o telhado e quebraram duas telhas. O aparelho de ar-condicionado, que foi utilizado na escalada, também estava quebrado para

ingressarem no imóvel. Estima o prejuízo em aproximadamente R\$ 1.800,00. Os acusados foram presos quando ainda estavam no imóvel, sendo que um deles estava escondido no telhado.

Testemunha Anderson Aparecido dos Santos Tavares, policial militar, declarou que foram acionados via COPOM de madrugada para atender à ocorrência de um furto. Chegaram ao local dos fatos pela lateral do estabelecimento comercial, um terreno baldio, e começaram a ouvir barulhos no telhado, quando avistaram a cabeça do acusado Jonatas, ao qual foi dado comando para descer dali e o acusado tentou fugir, mas foi contido. Posteriormente, com o auxílio de uma escada, subiram ao telhado e localizaram Douglas escondido no telhado, tendo sido também este preso. Apontou que na lateral encontraram uma condensadora de aparelho de ar-condicionado no chão e uma enxada. A proprietária do estabelecimento notou que faltava uma câmera de segurança. Analisando as imagens, verificou-se que a câmera tinha sido subtraída pelo acusado Douglas com o emprego de uma enxada. A proprietária também notou dois buracos no telhado do imóvel.

Testemunha Fabiana Pina Moreno, policial militar, esclareceu que foram acionados via COPOM para atender à ocorrência de um furto. Chegaram ao local dos fatos e ouviram barulhos no telhado, quando avistaram a cabeça do acusado Jonatas, ao qual foi dado comando para descer dali. Posteriormente, com o auxílio de uma escada, subiram ao telhado e localizaram Douglas escondido no telhado, tendo sido também este preso. A proprietária do estabelecimento ao chegar ao local deu falta de uma câmera de segurança que ficava na entrada do estabelecimento. Analisando as imagens, a proprietária verificou que a câmera tinha sido subtraída pelo acusado Douglas com o emprego de uma enxada, a qual foi entregue a um terceiro de alcunha "Bibinha". Também havia no local uma condensadora de aparelho de ar-condicionado no chão pronta para ser removida. Acrescentou que havia danos no telhado e forro do imóvel. Não chegaram a ingressar no estabelecimento.

Em seu interrogatório Jonatas Santos Crispim disse que exerceria o direito de permanecer em silêncio. Apenas salientou que cumpriu pena durante 9 meses em 2010. Respondendo às perguntas do defensor, esclareceu que estavam na praça consumindo bebida alcoólica e usando drogas, quando o "Biba" disse que havia um aparelho de ar-condicionado no terreno baldio e o aparelho já estava caído, mas ainda conectado. Subiu no telhado para terminar de arrancar a mangueira. Nega que tenha tentado empreender fuga. Confirma que subiram no telhado e que tem a percepção de que o telhado cedeu quando um dos acusados pisou nas telhas.

Em seu interrogatório Douglas Silva Santos confessou a prática do crime. Informou que na data dos fatos a câmera de segurança estava pendurada que terminou que tirá-la com uma enxada. Confirmou que subiu no telhado, mas para furtar a câmera e fumar "crack". Quanto ao aparelho de ar-condicionado, afirmou que já estava no chão. Negou que tenha retirado o aparelho de seu local de instalação. Negou que tenha quebrado telhas do imóvel.

A prova dos autos é robusta e convincente, corroborada pela confissão dos fatos em juízo por um dos acusados de forma harmônica aos demais elementos integrantes do conjunto probatório hábil, portanto, à condenação de ambos os acusados pela prática do crime imputado na denúncia.

Não prospera a tese defensiva de afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

Ao contrário do alegado pela defesa, a escalada ficou bem comprovada, e o fato de que a arquitetura de imóveis vizinhos eventualmente facilite a escalada não altera a circunstância - reconhecida pelo acusado - de que o acesso ao telhado do imóvel se deu após a transposição de um muro de cerca de 6 metros de altura.

Também o rompimento de obstáculo está comprovado pelo laudo de fl. 242/248, o qual informa que "Na porção média anterior da cobertura do galpão, notou-se a abertura de uma fresta que depunha tentativa de acesso, situada há cerca de 5 metros em relação ao piso" (fl. 243).

Vê-se que o laudo contraria a versão dos acusados de que o dano no imóvel teria se dado por terem "pisado" na telha, até porque as fotografias de fls. 246/247 indicam que a telha teria sido puxada para fora (nítida forma de arrombamento) e não afundadas (o que seria coerente com dano decorrente do peso sobre elas exercido).

Portanto, incidem todas as qualificadoras referidas na inicial acusatória. A aplicação da majorante atinente ao repouso noturno é igualmente incontroversa, eis que o autor foi surpreendido em flagrante delito por volta de 1h56m. Assim, de rigor a condenação dos acusados, passo à dosagem das penas. Ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP), a pena abstrata cominada é de dois a oito anos de reclusão, e multa.

De plano, saliento que é perfeitamente cabível a cumulação da majorante do repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155 com a qualificadora do § 4º, inciso IV do mesmo artigo, inclusive é tema do Informativo nº 554 do C. STJ:

"O STJ estabeleceu a possibilidade de aplicação, sobre a modalidade qualificada, da majorante relativa ao furto noturno, pois não há incompatibilidade entre esta circunstância e aquelas que qualificam o delito, nem há prejuízo para a dosimetria da pena, tendo em vista que o juiz parte da pena-base relativa à forma qualificada e faz incidir o aumento de um terço na terceira fase de aplicação. Além disso, não se justifica a imposição de óbice porque, lançando mão de critérios de interpretação semelhante, o tribunal firmou o entendimento de que é possível aplicar sobre o furto qualificado o privilégio do §2º do art. 155 (HC 306.450/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014 - Info 554)."

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade da sentença, por alegada violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pretende redução da pena-base, compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, afastamento da causa de aumento do repouso noturno, reconhecimento da tentativa e fixação de regime inicial mais brando. Parcial cabimento. 1) Preliminar insubsistente. Reconhecimento de nulidade da sentença. Impossibilidade. Inexiste nulidade na sentença que, com base em descrição fática contida na denúncia, atribuiu definição jurídica diversa daquela que fora assacada na peça inicial. Art. 383, do CPP. O acusado se defende dos fatos devidamente descritos na denúncia, e não de capitulação jurídica específica. Na inicial acusatória está indicado, expressamente, que o delito ocorreu no período da madrugada, por volta de 03h20min, circunstância devidamente comprovada por prova oral. 2) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Possibilidade. Basilar fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ante a personalidade voltada à prática delitativa, que pôde ser confirmada pelo fato de o presente crime ter sido praticado pelo réu, apenas um mês após sua saída do sistema prisional. Necessidade, entretanto, de redução do quantum de exasperação, pelo afastamento de um dos argumentos, ação sem condenação transitada em julgada, para a fração de 1/6 (um sexto), diante dos critérios de razoabilidade. B) Compensação da reincidência com a confissão espontânea. Impossibilidade. Tratando-se de reincidência específica, a denotar a necessidade de imprimir maior rigor na censura, descabida é a compensação da respectiva agravante com a atenuante da confissão. Precedentes do C. STJ e do E. Tribunal. C) Afastamento da majorante repouso noturno. Não cabimento. Para que se configure a referida causa de aumento, basta que o delito tenha sido praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o bem jurídico, sendo irrelevante o fato de tratar-se de estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Não havendo, também, nenhum óbice no reconhecimento do "repouso noturno" quando da presença de qualificadora, pois sua incidência deve dar-se independentemente da localização topográfica no texto penal, pois são fatores a serem considerados apenas na 3ª fase da dosimetria da pena. D) Crime tentado. Descabimento. Prova oral, consistente no depoimento do policial militar e na confissão do acusado, confirmando que a prisão em flagrante delito se deu quando o réu já estava na via pública, portanto, fora do estabelecimento-vítima, e em poder de sacos plásticos contendo os bens subtraídos. Consumação efetivada. 3). Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado,

reincidente específico. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. Inaplicabilidade da Súmula de nº 269, do C. STJ, diante da circunstância judicial desfavorável. Parcial provimento." (TJSP; Apelação Criminal 1502493-41.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020) . Tendo em vista a incidência de três qualificadoras, uma delas (concurso de agentes) se presta à fixação do intervalo da pena base e as demais constituem circunstâncias agravantes (se previstas no art. 61) ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pois bem.

Em relação ao acusado DOUGLAS SILVA SANTOS:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico a existência de maus antecedentes, assim considerados em razão da múltipla reincidência do acusado, sendo que apenas uma das condenações será considerada como agravante (segunda fase da dosimetria), de modo que os demais apontamentos configuram maus antecedentes.

Referido entendimento está amplamente amparado pela jurisprudência do C. STJ em interpretação a contrario sensu quanto à Súmula 241 daquele Sodalício. Nesse sentido:

"Evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes. Precedente." (STJ. HC nº. 343243/SP. 6ª Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. J. em 01/12/2016)

Ainda na primeira fase, reclamam a majoração da pena o fato de o crime ter sido cometido em com rompimento de obstáculo e mediante escalada. Sendo assim, majoro a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente (Art. 61, inc. I, CP), conforme se observa pela certidão de fls. 65/71, e confessou a prática delitiva, estas circunstâncias se compensam, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, há a incidência da causa de aumento pena prevista no §1º do art. 155, do Código Penal, por ter o crime sido praticado durante o repouso noturno, ou seja, aumenta-se a pena de 1/3, a qual perfaz 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, que torno definitiva.

Para o início do cumprimento da pena corporal, tendo em vista a reincidência do acusado, bem como para reprimir a prática delitiva, observado o disposto na Súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto.

À mingua de melhores esclarecimentos acerca do padrão de vida do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou mesmo a suspensão condicional da pena, haja vista as vedações constantes dos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Em relação ao acusado JONATAS SANTOS CRISPIM:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico a existência de maus antecedentes, assim considerados em razão da múltipla reincidência do acusado, sendo que apenas uma das condenações será considerada como agravante (segunda fase da dosimetria), de modo que os demais apontamentos configuram maus antecedentes.

Ainda na primeira fase, reclamam a majoração da pena o fato de o crime ter sido cometido em com rompimento de obstáculo e mediante escalada. Sendo assim, majoro a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente (Art. 61, inc. I, CP), conforme se observa pela certidão de fls. 87/90, majoro a pena em 1/6, a qual passa a ser de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, há a incidência da causa de aumento pena prevista no §1º do art. 155, do Código Penal, por ter o crime sido praticado durante o repouso noturno, ou

seja, aumenta-se a pena de 1/3, a qual perfaz 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, que torno definitiva. Para o início do cumprimento da pena corporal, tendo em vista a reincidência do acusado, bem como para reprimir a prática delitiva, observado o disposto na Súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto.

À míngua de melhores esclarecimentos acerca do padrão de vida do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou mesmo a suspensão condicional da pena, haja vista as vedações constantes dos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

(I) CONDENAR o réu DOUGLAS SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II, IV, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

(II) CONDENAR o réu JONATAS SANTOS CRISPIM, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II, IV, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Pelas razões acima declinadas, os réus não fazem jus aos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Tendo em vista que responderam a fase de instrução em liberdade e não há elementos para a decretação da prisão preventiva nesse momento, poderão os acusados apelar em liberdade.

Inaplicável o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também o requisito subjetivo indispensável à modificação de regime ora imposto.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50. Em caso de defesa pelo Convênio com a Defensoria Pública, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios no valor máximo da tabela.

Após o trânsito em julgado, lancem-se as condenações no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeçam-se guias de execução definitivas, remetendo-as ao Juízo competente.

P.I.C.

Promissao, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA